

SCHRIFTSÄTZE · 16.04.1999

Schriftsatz – McDonald's

ART	DATUM	PARTEIEN
Schriftsatz / Verfahrenshandlung	16.04.1999	Von McDonald's France

ÜBERSICHTSBLATT

Schriftsatz an die Sachverständigen — McDonald's France · 16. April 1999

Überblick: Schriftsatz von McDonald's France (Kanzlei Leloup, Maître Jean-Marie Leloup) an die durch das Urteil des Berufungsgerichts Paris vom 9. Dezember 1998 bestellten Sachverständigen Jean-Luc Dumont und Alain Martin, in Ergänzung der am 23. Februar 1999 übergebenen Unterlagen und als Antwort auf die Stellungnahme der Berufungskläger.

Das Wesentliche

McDonald's beantwortet die erste Frage des Gerichts, ob eine Kürzung des Gehalts von Herrn Collorafi und ein Belassen der Dividenden auf dem Gesellschafterkonto es ermöglicht hätten, die Rentabilitätsschwelle zu erreichen. Der Schriftsatz nennt Zahlen:

- Bruttovergütung von Herrn Collorafi bei SEBOL: 625.000 F im Jahr 1995, erhöht auf 710.400 F im Jahr 1997 (+14 %);
- bezogene Dividenden: 1.850.000 F im Jahr 1995 und 1.000.000 F im Jahr 1996, zusätzlich zu 400.000 F (1993) und 900.000 F (1994);
- bis Ende 1996 vereinnahmter und behaltener Gesamtbetrag geschätzt auf 3.800.000 F.

McDonald's folgert daraus, dass Herr Collorafi sich nicht wie ein verantwortungsvoller Unternehmer verhalten habe, da er sich die Gewinne zugeeignet habe, ohne ausreichend zu reinvestieren. Betriebstabellen (Umsätze, PAC, Gebühren) für Antibes Nord, Ouest und Antibes insgesamt sind beigelegt (Dokumente E1 und E2).

Tragweite

Dokument der Gutachtenphase: Es enthält die Gegenargumentation des Franchisegebers, der die Schwierigkeiten der Geschäftsführung des Franchisenehmers und nicht seiner eigenen Strategie zuschreibt.

Automatisch aus der Transkription des Dokuments erstelltes Blatt.

Quelle: bernardcollorafi.org/de/dokumente/schriftsatz-mcdonalds-sachverstaendige-rentabilitaet-collorafi-1999/ — Dokumentarische Akte zum Prozess Bernard Collorafi gegen McDonald's France (Antibes, 1987–2002). Maßgeblich ist der Original-Scan.